

LEY 40/2015

Régimen Jurídico del Sector Público

Artículos 5 a 18

Casos prácticos · Test · Soluciones propuestas

Material de estudio elaborado a partir del texto consolidado del BOE.
Casos ficticios con finalidad didáctica.

Cómo utilizar este cuaderno

- Cada artículo (del 5 al 18) tiene un supuesto práctico breve y varias preguntas tipo test.
- Haz primero todos los tests sin consultar el solucionario. Las respuestas propuestas están agrupadas al final.
- En el solucionario se indica el artículo y apartado aplicable, con una explicación breve de la regla examinada.
- Los casos son ficticios: están diseñados para estudiar la aplicación de la Ley 40/2015, no para reproducir expedientes reales.

Contenido

- Caso 1. Artículo 5 - Órganos administrativos
- Caso 2. Artículo 6 - Instrucciones y órdenes de servicio
- Caso 3. Artículo 7 - Órganos consultivos
- Caso 4. Artículo 8 - Competencia
- Caso 5. Artículo 9 - Delegación de competencias
- Caso 6. Artículo 10 - Avocación
- Caso 7. Artículo 11 - Encomiendas de gestión
- Caso 8. Artículo 12 - Delegación de firma
- Caso 9. Artículo 13 - Suplencia
- Caso 10. Artículo 14 - Decisiones sobre competencia
- Caso 11. Artículo 15 - Régimen de los órganos colegiados
- Caso 12. Artículo 16 - Secretario de los órganos colegiados
- Caso 13. Artículo 17 - Convocatorias y sesiones
- Caso 14. Artículo 18 - Actas

Fuente normativa principal: Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, texto consolidado del BOE. El BOE consultado indica como última actualización publicada el 2 de agosto de 2024.

Caso 1. Artículo 5 - Órganos administrativos

SUPUESTO PRÁCTICO

La Consejería de Educación ya dispone de una Dirección General de Becas que gestiona y resuelve las ayudas universitarias en toda la comunidad autónoma. Se propone crear una Oficina de Ayudas Universitarias con las mismas funciones, sobre el mismo territorio y población. La norma de creación fija su dependencia y funciones, pero no prevé créditos para su puesta en marcha y mantiene intactas las competencias de la Dirección General existente.

Test

1. **¿Cuándo tiene una unidad administrativa la consideración de órgano administrativo?**
 - A) Siempre que tenga personal propio.
 - B) Cuando se le atribuyen funciones con efectos jurídicos frente a terceros o su actuación tiene carácter preceptivo.
 - C) Solo si tiene personalidad jurídica propia.
 - D) Solo si depende directamente de un órgano superior.
2. **Para crear un órgano administrativo, ¿qué exige como mínimo la Ley?**
 - A) Únicamente fijar su nombre y dependencia.
 - B) Solo delimitar sus funciones.
 - C) Determinar integración y dependencia, funciones y competencias, y dotar los créditos necesarios.
 - D) Aprobar previamente una ley formal en todos los casos.
3. **¿Puede crearse la nueva Oficina en las condiciones descritas?**
 - A) Sí, porque la potestad de autoorganización permite duplicidades.
 - B) Sí, si ambas unidades pertenecen a la misma Consejería.
 - C) No, mientras no se suprima o restrinja debidamente la competencia del órgano existente y se evite la duplicidad.
 - D) Sí, porque la falta de créditos puede corregirse después sin más.

Caso 2. Artículo 6 - Instrucciones y órdenes de servicio

SUPUESTO PRÁCTICO

La Directora General dicta una instrucción dirigida a los servicios jerárquicamente dependientes para unificar la tramitación de expedientes. Una disposición específica establece que ese tipo de instrucciones debe publicarse. Un jefe de servicio incumple la instrucción, aunque el acto administrativo que dicta cumple todos los requisitos legales aplicables.

Test

1. **¿Puede la Directora General dirigir la actividad de sus órganos dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio?**
 - A) No, solo puede hacerlo mediante reglamentos.
 - B) Sí.
 - C) Solo con autorización judicial.
 - D) Solo si el órgano dependiente lo acepta.
2. **En el supuesto descrito, ¿debe publicarse la instrucción?**
 - A) No, las instrucciones nunca se publican.

- B) Solo si lo pide un interesado.
- C) Sí, porque una disposición específica así lo establece.
- D) Solo si contiene sanciones.

3. El incumplimiento de la instrucción por el jefe de servicio:

- A) Anula automáticamente el acto dictado.
- B) Convierte el acto en nulo de pleno derecho.
- C) Impide siempre que el acto produzca efectos.
- D) No afecta por sí solo a la validez del acto, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que proceda.

Caso 3. Artículo 7 - Órganos consultivos

SUPUESTO PRÁCTICO

Un servicio jurídico de una Consejería actúa como órgano consultivo respecto de una disposición preparada por una Dirección General de esa misma Consejería. El Director General pretende indicar a los juristas qué conclusión deben alcanzar y exige que el informe sea favorable.

Test

1. La Administración consultiva puede articularse:

- A) Solo mediante el Consejo de Estado.
- B) Solo mediante servicios jurídicos internos.
- C) Mediante órganos específicos con autonomía orgánica y funcional o mediante servicios de la Administración activa que presten asistencia jurídica.
- D) Únicamente mediante empresas privadas contratadas.

2. Si la función consultiva se presta mediante servicios de la Administración activa, dichos servicios:

- A) Pueden recibir instrucciones del órgano que elaboró la disposición.
- B) No pueden estar sujetos a dependencia jerárquica o funcional ni recibir indicaciones del órgano autor del acto o disposición objeto de consulta.
- C) Deben depender funcionalmente del órgano consultado.
- D) Solo necesitan independencia cuando el informe sea vinculante.

3. ¿Es correcta la orden del Director General de emitir informe favorable?

- A) Sí, por jerarquía administrativa.
- B) Sí, si se da por escrito.
- C) No.
- D) Sí, salvo oposición del Consejero.

Caso 4. Artículo 8 - Competencia

SUPUESTO PRÁCTICO

Una norma atribuye a la Dirección General de Comercio la competencia para resolver determinadas autorizaciones. Se plantea que el órgano renuncie a esa competencia por exceso de carga. También se estudia desconcentrarla en órganos territoriales jerárquicamente dependientes, conforme a lo que permita la norma de atribución.

Test

1. La competencia administrativa es, con carácter general:

- A) Renunciable.
- B) Irrenunciable.
- C) Transferible por simple acuerdo verbal.
- D) Disponible para el titular como un derecho privado.

2. ¿Cuál de estas técnicas NO altera la titularidad de la competencia?

- A) Delegación de competencias.
- B) Encomienda de gestión.
- C) Delegación de firma y suplencia.
- D) Todas las anteriores.

3. La desconcentración de titularidad y ejercicio hacia órganos jerárquicamente dependientes:

- A) Está siempre prohibida.
- B) Puede realizarse en los términos y con los requisitos previstos en las normas de atribución de competencias.
- C) Solo puede hacerse por delegación de firma.
- D) Exige siempre consentimiento de los interesados.

Caso 5. Artículo 9 - Delegación de competencias

SUPUESTO PRÁCTICO

Un órgano administrativo pretende delegar una competencia propia en otro órgano de la misma Administración que no depende jerárquicamente de él. La competencia no está incluida entre las materias legalmente indelegables. El acuerdo de delegación se adopta, pero inicialmente no se publica. Más tarde, el órgano delegado quiere volver a delegar la competencia sin que exista autorización legal expresa. En otro expediente, se plantea delegar la resolución después de que ya se haya emitido un informe preceptivo sobre ese procedimiento.

Test

1. ¿Puede delegarse el ejercicio de una competencia en otro órgano de la misma Administración aunque no dependa jerárquicamente del delegante?

- A) No, nunca.
- B) Sí, con sujeción a los requisitos aplicables.
- C) Solo entre órganos colegiados.
- D) Solo mediante encomienda de gestión.

2. ¿Cuál de las siguientes competencias no puede ser objeto de delegación?

- A) La adopción de disposiciones de carácter general.
- B) La gestión ordinaria de expedientes.
- C) La firma material de documentos.
- D) La emisión de comunicaciones internas.

3. Las delegaciones de competencias y su revocación:

- A) No se publican.
- B) Se publican en el boletín oficial que corresponda.
- C) Solo se publican si afectan a más de cien personas.
- D) Se notifican individualmente a todos los ciudadanos de la Administración.

4. Las resoluciones dictadas por delegación:

- A) Se consideran dictadas por el órgano delegado y no deben indicar la delegación.
- B) Se consideran dictadas por el órgano delegante y deben indicar expresamente que se adoptan por delegación.
- C) Carecen de efectos frente a terceros.
- D) Solo son válidas si las firma también el delegante.

5. Respecto de los dos últimos hechos del caso, ¿qué afirmación es correcta?

- A) La competencia delegada puede volver a delegarse libremente y también puede delegarse la resolución tras emitirse el informe preceptivo.
- B) La nueva delegación exige autorización expresa de una ley y no puede delegarse la resolución una vez emitido el dictamen o informe preceptivo sobre ese procedimiento.
- C) Nunca puede existir una segunda delegación, ni siquiera si una ley la autoriza.
- D) El informe preceptivo impide delegar desde el inicio del procedimiento, aunque todavía no se haya emitido.

Caso 6. Artículo 10 - Avocación

SUPUESTO PRÁCTICO

Un Consejero había delegado en una Dirección General la resolución de determinadas ayudas. En un

expediente concreto de especial trascendencia económica y territorial decide asumir personalmente su conocimiento. Dicta un acuerdo motivado y lo notifica al interesado antes de resolver. El interesado pretende recurrir de forma autónoma el acuerdo de avocación.

Test

1. La decisión del Consejero de asumir el conocimiento de ese expediente concreto es:

- A) Una suplencia.
- B) Una encomienda de gestión.
- C) Una avocación.
- D) Una delegación de firma.

2. La avocación debe realizarse:

- A) Mediante acuerdo motivado y con notificación a los interesados antes o simultáneamente a la resolución final.
- B) Siempre mediante reglamento.
- C) Sin necesidad de motivación.
- D) Solo después de dictar la resolución final.

3. Contra el acuerdo de avocación:

- A) Cabe siempre recurso de alzada independiente.
- B) No cabe recurso autónomo, aunque puede impugnarse al recurrir la resolución final.
- C) Cabe siempre reposición.
- D) No puede cuestionarse nunca.

Caso 7. Artículo 11 - Encomiendas de gestión

SUPUESTO PRÁCTICO

Una Dirección General carece de medios técnicos para realizar comprobaciones informáticas. Encomienda esas actuaciones materiales a una Agencia Pública que tiene entre sus competencias ese tipo de comprobaciones. La Dirección General conserva la decisión jurídica de los expedientes. El instrumento de formalización de la encomienda, realizada dentro de la misma Administración, no llega a publicarse.

Test

1. La encomienda de gestión puede recaer sobre:

- A) Actividades de carácter material o técnico, por razones de eficacia o falta de medios técnicos idóneos, si el encomendado tiene esas actividades entre sus competencias.
- B) La titularidad completa de cualquier competencia.
- C) La aprobación de reglamentos.
- D) Cualquier prestación contractual, aunque sea propia de un contrato del sector público.

2. La encomienda de gestión:

- A) Transfiere la titularidad de la competencia al órgano encomendado.
- B) No cede la titularidad ni los elementos sustantivos de su ejercicio; los actos jurídicos corresponden al encomendante.
- C) Convierte al encomendado en superior jerárquico.
- D) Equivale siempre a una delegación de competencias.

3. En una encomienda entre órganos o entidades de la misma Administración, la falta de publicación del instrumento de formalización:

- A) Es irrelevante.
- B) Impide que la publicación sea necesaria si existe acuerdo verbal.
- C) Afecta a su eficacia, pues el instrumento y su resolución deben publicarse en el boletín oficial correspondiente.
- D) La convierte automáticamente en contrato.

Caso 8. Artículo 12 - Delegación de firma

SUPUESTO PRÁCTICO

La Directora General conserva la competencia para resolver determinados expedientes, pero delega la firma de las resoluciones en un Subdirector que depende de ella. La competencia de la Directora General había sido recibida previamente por delegación. La delegación de firma no se publica y en cada resolución se hace constar que se firma por delegación y la autoridad de procedencia.

Test

1. ¿Puede delegarse la firma de una competencia que el titular ejerce por delegación?

- A) No, nunca.
- B) Sí, dentro de los límites del artículo 9.
- C) Solo con autorización judicial.
- D) Solo si se transfiere también la titularidad.

2. La delegación de firma:

- A) Altera la competencia y exige publicación.
- B) No altera la competencia y no necesita publicación para su validez.
- C) Transfiere la titularidad al firmante.
- D) Solo puede recaer en órganos no dependientes.

3. En los actos firmados por delegación:

- A) No debe indicarse nada.
- B) Debe constar la delegación y la autoridad de procedencia.
- C) Solo debe aparecer el nombre del firmante material.
- D) Debe figurar necesariamente la firma manuscrita del delegante.

Caso 9. Artículo 13 - Suplencia

SUPUESTO PRÁCTICO

El titular de una Dirección General está de baja por enfermedad y no existe suplente previamente designado. El órgano administrativo inmediato superior designa temporalmente a una persona para ejercer la competencia. La suplencia no se publica. En las resoluciones se hace constar quién es el titular sustituido y quién ejerce efectivamente la suplencia.

Test

1. ¿En qué casos puede producirse suplencia?

- A) Solo por enfermedad.
- B) Por vacante, ausencia o enfermedad y también cuando se haya declarado abstención o recusación.
- C) Solo por vacaciones.
- D) Únicamente si el titular renuncia a la competencia.

2. Si no se ha designado suplente:

- A) La competencia queda suspendida.
- B) La ejerce quien designe el órgano administrativo inmediato superior del que dependa el órgano afectado.
- C) La asume automáticamente cualquier funcionario del mismo nivel.
- D) Debe avocarla necesariamente el Consejo de Ministros.

3. La suplencia:

- A) Altera la competencia y exige publicación.
- B) No altera la competencia y no necesita publicación para su validez; en los actos debe constar la suplencia, el titular y quien la ejerce.
- C) Equivale a una delegación definitiva.
- D) Solo produce efectos tras su publicación en el BOE.

Caso 10. Artículo 14 - Decisiones sobre competencia

SUPUESTO PRÁCTICO

Una Dirección General recibe un expediente y considera que la competente es otra Dirección General de la misma Administración. Ambas no están relacionadas jerárquicamente y el procedimiento aún no ha terminado. El interesado también considera competente al segundo órgano y quiere promover el cambio de órgano.

Test

1. El órgano que se estime incompetente debe:

- A) Archivar el expediente.
- B) Remitir directamente las actuaciones al órgano que considere competente y notificarlo a los interesados.
- C) Resolver provisionalmente antes de remitirlo.
- D) Devolver siempre el expediente al interesado.

2. El interesado que es parte en el procedimiento:

- A) No puede plantear ninguna cuestión sobre competencia.
- B) Puede pedir al órgano que conoce del asunto que decline su competencia o dirigirse al que considere competente para que requiera de inhibición al primero.

- C) Solo puede acudir directamente a un tribunal.
- D) Puede decidir por sí mismo qué órgano resolverá.

3. Los conflictos de atribuciones solo pueden suscitarse:

- A) Entre órganos de distintas Administraciones y una vez finalizado el procedimiento.
- B) Entre órganos de la misma Administración no relacionados jerárquicamente y respecto de asuntos cuyo procedimiento no haya finalizado.
- C) Entre órganos jerárquicamente dependientes.
- D) Después de dictada resolución firme.

Caso 11. Artículo 15 - Régimen de los órganos colegiados

SUPUESTO PRÁCTICO

Se crea un Consejo de Participación en el que están representadas varias Administraciones Públicas y organizaciones representativas de intereses sociales. El Consejo adopta resoluciones con efectos jurídicos frente a terceros. Sus normas permiten completar su funcionamiento interno, pero el acuerdo de creación y dichas normas no se publican.

Test

1. Los órganos colegiados en los que participan organizaciones representativas de intereses sociales o representantes de distintas Administraciones:

- A) No pueden establecer reglas propias.
- B) Pueden establecer o completar sus propias normas de funcionamiento.
- C) Quedan siempre integrados en la estructura jerárquica de la Administración.
- D) Carecen de régimen jurídico.

2. Con carácter general, los órganos del artículo 15.2:

- A) Se integran en la Administración correspondiente, pero no participan en su estructura jerárquica salvo las excepciones previstas.
- B) Son siempre independientes de cualquier Administración.
- C) Forman parte necesariamente de la cadena jerárquica.
- D) Solo pueden ser órganos estatales.

3. Si el órgano colegiado dicta resoluciones con efectos jurídicos frente a terceros:

- A) No existe obligación de publicidad.
- B) Deben publicarse su acuerdo de creación y sus normas de funcionamiento en el boletín o diario oficial de la Administración en que se integra.
- C) Solo debe publicarse la lista de miembros.
- D) Solo se publica si lo solicita un ciudadano.

Caso 12. Artículo 16 - Secretario de los órganos colegiados

SUPUESTO PRÁCTICO

Un órgano colegiado tiene como Secretario a una persona al servicio de la Administración que no es miembro del órgano. En una sesión debe ser suplido por uno de los miembros del propio órgano. Se cuestiona si el sustituto pierde sus derechos como miembro durante esa sesión.

Test

1. El Secretario de un órgano colegiado:

- A) Debe ser siempre miembro del órgano.
- B) Puede ser miembro del órgano o una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente.
- C) Debe ser siempre una persona externa.
- D) Solo puede ser el Presidente.

2. Entre las funciones del Secretario se encuentra:

- A) Modificar unilateralmente los acuerdos.
- B) Velar por la legalidad formal y material, certificar las actuaciones y garantizar el respeto de las reglas de constitución y adopción de acuerdos.
- C) Sustituir siempre al Presidente.
- D) Resolver por sí solo los asuntos del orden del día.

3. Si un Secretario que no era miembro es suplido por un miembro del órgano:

- A) El miembro suplente pierde su derecho de voto.
- B) El miembro suplente conserva todos sus derechos como miembro.
- C) La sesión debe suspenderse.
- D) El órgano deja de estar válidamente constituido en todo caso.

Caso 13. Artículo 17 - Convocatorias y sesiones

SUPUESTO PRÁCTICO

Un Consejo colegiado celebra una sesión por videoconferencia. Su reglamento interno no prohíbe las sesiones a distancia. Están presentes el Presidente y el Secretario, así como al menos la mitad de los miembros. Durante la sesión se propone tratar un asunto que no figura en el orden del día, pero no están presentes todos los miembros. Además, uno de los miembros vota expresamente en contra del acuerdo finalmente adoptado.

Test

1. Las sesiones a distancia de los órganos colegiados:

- A) Están prohibidas.
- B) Son posibles, salvo que el reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario, y deben garantizar los requisitos de identificación, comunicación e interacción previstos legalmente.
- C) Solo pueden celebrarse por correo postal.
- D) Exigen siempre presencia física del Presidente.

2. Para la válida constitución ordinaria del órgano se requiere:

- A) Solo la presencia del Presidente.
- B) Presidente y Secretario o sus suplentes, y al menos la mitad de los miembros.

- C) La presencia de todos los miembros.
- D) Un mínimo fijo de tres personas en todos los casos.

3. ¿Puede tratarse el asunto no incluido en el orden del día en las circunstancias descritas?

- A) Sí, si lo autoriza el Presidente.
- B) Sí, con mayoría simple de los asistentes.
- C) No mediante la excepción del art. 17.4, porque para ello deben asistir todos los miembros y la mayoría declarar la urgencia.
- D) Sí, siempre que sea una sesión a distancia.

4. Los acuerdos del órgano colegiado se adoptan, como regla general:

- A) Por unanimidad.
- B) Por mayoría de votos.
- C) Por decisión exclusiva del Presidente.
- D) Por mayoría de dos tercios en todos los casos.

5. El miembro que votó en contra del acuerdo:

- A) Responde siempre igual que quienes votaron a favor.
- B) Queda exento de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse del acuerdo.
- C) Pierde su condición de miembro.
- D) Debe abandonar la sesión inmediatamente.

Caso 14. Artículo 18 - Actas

SUPUESTO PRÁCTICO

En una sesión de un órgano colegiado, el Secretario levanta acta. La reunión se graba íntegramente y el fichero se acompaña de una certificación del Secretario sobre su autenticidad e integridad. Tras la reunión, el Secretario prepara el acta con el visto bueno del Presidente y la remite electrónicamente a los miembros, que manifiestan su conformidad por el mismo medio.

Test

1. ¿Quién levanta acta de cada sesión y qué debe contener necesariamente?

- A) El Presidente; únicamente los acuerdos.
- B) El Secretario; asistentes, orden del día, lugar y tiempo, puntos principales de las deliberaciones y contenido de los acuerdos.
- C) Cualquier miembro; solo los votos.
- D) El órgano superior; todas las intervenciones literales.

2. Si la sesión se graba y el fichero se acompaña de certificación de autenticidad e integridad:

- A) La grabación nunca puede acompañar al acta.
- B) Puede acompañar al acta, junto con los documentos electrónicos usados, y no será necesario hacer constar en el acta los puntos principales de las deliberaciones.
- C) Sustituye siempre por completo al acta.
- D) Solo sirve si todos los asistentes firman el fichero.

3. El acta de una sesión:

- A) Solo puede aprobarse en la reunión siguiente.
- B) Puede aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente.
- C) Debe aprobarla exclusivamente el Secretario.
- D) No necesita aprobación.

4. Si tras la reunión el Secretario remite electrónicamente el acta con el visto bueno del Presidente y los miembros manifiestan su conformidad:

- A) Puede considerarse aprobada en la misma reunión.
- B) Debe esperarse obligatoriamente a la siguiente sesión.
- C) La conformidad electrónica no tiene efectos.
- D) Solo es válida si se imprime y firma manuscritamente.

5. Las grabaciones y documentos electrónicos empleados en la sesión deben conservarse:

- A) Sin ninguna garantía especial.
- B) De forma que se garantice su integridad, autenticidad y el acceso de los miembros del órgano colegiado.
- C) Solo durante 24 horas.
- D) Únicamente en papel.

Plantilla rápida de respuestas

Puedes anotar aquí tus respuestas antes de consultar el solucionario.

Caso 1 - Artículo 5: 1. __ 2. __ 3. __

Caso 2 - Artículo 6: 1. __ 2. __ 3. __

Caso 3 - Artículo 7: 1. __ 2. __ 3. __

Caso 4 - Artículo 8: 1. __ 2. __ 3. __

Caso 5 - Artículo 9: 1. __ 2. __ 3. __ 4. __ 5. __

Caso 6 - Artículo 10: 1. __ 2. __ 3. __

Caso 7 - Artículo 11: 1. __ 2. __ 3. __

Caso 8 - Artículo 12: 1. __ 2. __ 3. __

Caso 9 - Artículo 13: 1. __ 2. __ 3. __

Caso 10 - Artículo 14: 1. __ 2. __ 3. __

Caso 11 - Artículo 15: 1. __ 2. __ 3. __

Caso 12 - Artículo 16: 1. __ 2. __ 3. __

Caso 13 - Artículo 17: 1. __ 2. __ 3. __ 4. __ 5. __

Caso 14 - Artículo 18: 1. __ 2. __ 3. __ 4. __ 5. __

Soluciones propuestas y explicación

Las respuestas siguientes se basan en los artículos 5 a 18 de la Ley 40/2015. La explicación está formulada de forma resumida para facilitar el estudio tipo test.

Caso 1. Artículo 5 - Órganos administrativos

Artículo 5 - Pregunta 1: B. Art. 5.1: la condición de órgano deriva de que sus funciones produzcan efectos jurídicos frente a terceros o de que su actuación sea preceptiva.

Artículo 5 - Pregunta 2: C. Art. 5.3: deben determinarse integración y dependencia, funciones y competencias y los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.

Artículo 5 - Pregunta 3: C. Art. 5.4: no pueden crearse órganos duplicados sin suprimir o restringir la competencia del existente; además, el art. 5.3 exige dotación de créditos.

Caso 2. Artículo 6 - Instrucciones y órdenes de servicio

Artículo 6 - Pregunta 1: B. Art. 6.1: los órganos administrativos pueden dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio.

Artículo 6 - Pregunta 2: C. Art. 6.1: se publicarán cuando una disposición específica lo establezca o cuando se estime conveniente por sus destinatarios o efectos.

Artículo 6 - Pregunta 3: D. Art. 6.2: el incumplimiento no afecta por sí solo a la validez de los actos, aunque puede existir responsabilidad disciplinaria.

Caso 3. Artículo 7 - Órganos consultivos

Artículo 7 - Pregunta 1: C. Art. 7: admite órganos consultivos específicos con autonomía o servicios de la Administración activa que presten asistencia jurídica.

Artículo 7 - Pregunta 2: B. Art. 7: exige independencia respecto del órgano que elaboró la disposición o produjo el acto objeto de consulta.

Artículo 7 - Pregunta 3: C. Art. 7: el órgano que elaboró la disposición no puede impartir instrucciones, directrices o indicaciones al servicio consultivo que deba informarla.

Caso 4. Artículo 8 - Competencia

Artículo 8 - Pregunta 1: B. Art. 8.1: la competencia es irrenunciable y debe ejercerse por el órgano que la tiene atribuida, salvo los supuestos previstos legalmente.

Artículo 8 - Pregunta 2: D. Art. 8.1: delegación, encomienda, delegación de firma y suplencia no alteran la titularidad, aunque sí pueden afectar a elementos de su ejercicio.

Artículo 8 - Pregunta 3: B. Art. 8.2: la titularidad y el ejercicio pueden desconcentrarse en órganos jerárquicamente dependientes conforme a la norma de atribución.

Caso 5. Artículo 9 - Delegación de competencias

Artículo 9 - Pregunta 1: B. Art. 9.1: puede delegarse en otros órganos de la misma Administración aun cuando no sean jerárquicamente dependientes.

Artículo 9 - Pregunta 2: A. Art. 9.2.b: la adopción de disposiciones de carácter general es indelegable.

Artículo 9 - Pregunta 3: B. Art. 9.3: delegación y revocación deben publicarse en el diario oficial correspondiente.

Artículo 9 - Pregunta 4: B. Art. 9.4: deben indicar la delegación y se consideran dictadas por el órgano delegante.

Artículo 9 - Pregunta 5: B. Art. 9.5: salvo autorización legal expresa no cabe volver a delegar lo ejercido por delegación; además, una vez emitido el dictamen o informe preceptivo sobre el procedimiento, ya no puede delegarse la competencia para resolverlo.

Caso 6. Artículo 10 - Avocación

Artículo 10 - Pregunta 1: C. Art. 10.1: el órgano superior puede avocar para sí uno o varios asuntos por circunstancias técnicas, económicas, sociales, jurídicas o territoriales.

Artículo 10 - Pregunta 2: A. Art. 10.2: exige acuerdo motivado y notificación anterior o simultánea a la resolución final.

Artículo 10 - Pregunta 3: B. Art. 10.2: no cabe recurso contra el acuerdo de avocación, sin perjuicio de su impugnación al recurrir la resolución del procedimiento.

Caso 7. Artículo 11 - Encomiendas de gestión

Artículo 11 - Pregunta 1: A. Art. 11.1: la encomienda se refiere a actividades materiales o técnicas y no puede utilizarse para prestaciones propias de contratos del sector público.

Artículo 11 - Pregunta 2: B. Art. 11.2: no hay cesión de titularidad ni de los elementos sustantivos del ejercicio; el encomendante dicta los actos o resoluciones jurídicas.

Artículo 11 - Pregunta 3: C. Art. 11.3.a: el instrumento de formalización y su resolución deben publicarse para su eficacia.

Caso 8. Artículo 12 - Delegación de firma

Artículo 12 - Pregunta 1: B. Art. 12.1: la firma puede delegarse tanto respecto de competencias propias por atribución como de competencias ejercidas por delegación, dentro de los límites del art. 9.

Artículo 12 - Pregunta 2: B. Art. 12.2: no altera la competencia y no requiere publicación para su validez.

Artículo 12 - Pregunta 3: B. Art. 12.3: debe hacerse constar la delegación de firma y la autoridad de procedencia.

Caso 9. Artículo 13 - Suplencia

Artículo 13 - Pregunta 1: B. Art. 13.1: contempla vacante, ausencia, enfermedad y declaración de abstención o recusación.

Artículo 13 - Pregunta 2: B. Art. 13.1: si no hay suplente designado, corresponde al inmediato superior determinar quién ejercerá la competencia.

Artículo 13 - Pregunta 3: B. Arts. 13.2 y 13.4: no altera la competencia ni requiere publicación, y los actos deben identificar la suplencia, al titular y a quien la ejerce.

Caso 10. Artículo 14 - Decisiones sobre competencia

Artículo 14 - Pregunta 1: B. Art. 14.1: el órgano que se considere incompetente remite directamente las actuaciones al que estime competente y lo notifica a los interesados.

Artículo 14 - Pregunta 2: B. Art. 14.2: reconoce ambas posibilidades al interesado que sea parte.

Artículo 14 - Pregunta 3: B. Art. 14.3: exige misma Administración, ausencia de relación jerárquica y procedimiento aún no finalizado.

Caso 11. Artículo 15 - Régimen de los órganos colegiados

Artículo 15 - Pregunta 1: B. Art. 15.2: estos órganos pueden establecer o completar sus propias normas de funcionamiento.

Artículo 15 - Pregunta 2: A. Art. 15.2: se integran en la Administración que corresponda, sin participar en su estructura jerárquica salvo que así resulte de sus normas, funciones o naturaleza.

Artículo 15 - Pregunta 3: B. Art. 15.3: la creación y normas de funcionamiento deben publicarse cuando las resoluciones tengan efectos jurídicos frente a terceros.

Caso 12. Artículo 16 - Secretario de los órganos colegiados

Artículo 16 - Pregunta 1: B. Art. 16.1: el Secretario puede ser miembro del órgano o una persona al servicio de la Administración correspondiente.

Artículo 16 - Pregunta 2: B. Art. 16.2: esas son funciones expresamente atribuidas al Secretario.

Artículo 16 - Pregunta 3: B. Art. 16.3: el miembro que suple a un Secretario no miembro conserva todos sus derechos como miembro del órgano colegiado.

Caso 13. Artículo 17 - Convocatorias y sesiones

Artículo 17 - Pregunta 1: B. Art. 17.1: permite constitución, sesiones, acuerdos y remisión de actas a distancia, salvo prohibición interna expresa y excepcional, con garantías electrónicas.

Artículo 17 - Pregunta 2: B. Art. 17.2: exige Presidente y Secretario (o suplentes) y la mitad, al menos, de los miembros.

Artículo 17 - Pregunta 3: C. Art. 17.4: para deliberar o acordar sobre un asunto no incluido deben asistir todos los miembros y declararse la urgencia por mayoría.

Artículo 17 - Pregunta 4: B. Art. 17.5: los acuerdos se adoptan por mayoría de votos.

Artículo 17 - Pregunta 5: B. Art. 17.6: quienes voten en contra o se abstengan quedan exentos de la responsabilidad que pueda derivarse de los acuerdos.

Caso 14. Artículo 18 - Actas

Artículo 18 - Pregunta 1: B. Art. 18.1: el Secretario levanta acta y la ley enumera ese contenido mínimo.

Artículo 18 - Pregunta 2: B. Art. 18.1: la grabación certificada y los documentos electrónicos pueden acompañar al acta, permitiendo omitir en esta los puntos principales de las deliberaciones.

Artículo 18 - Pregunta 3: B. Art. 18.2: puede aprobarse en la misma sesión o en la inmediata siguiente.

Artículo 18 - Pregunta 4: A. Art. 18.2: la conformidad de los miembros por medios electrónicos permite considerar aprobada el acta en la misma reunión.

Artículo 18 - Pregunta 5: B. Art. 18.2: deben conservarse garantizando integridad, autenticidad y acceso por los miembros.

Clave rápida del test

Caso 1 - Artículo 5: 1B, 2C, 3C

Caso 2 - Artículo 6: 1B, 2C, 3D

Caso 3 - Artículo 7: 1C, 2B, 3C

Caso 4 - Artículo 8: 1B, 2D, 3B

Caso 5 - Artículo 9: 1B, 2A, 3B, 4B, 5B

Caso 6 - Artículo 10: 1C, 2A, 3B

Caso 7 - Artículo 11: 1A, 2B, 3C

Caso 8 - Artículo 12: 1B, 2B, 3B

Caso 9 - Artículo 13: 1B, 2B, 3B

Caso 10 - Artículo 14: 1B, 2B, 3B

Caso 11 - Artículo 15: 1B, 2A, 3B

Caso 12 - Artículo 16: 1B, 2B, 3B

Caso 13 - Artículo 17: 1B, 2B, 3C, 4B, 5B

Caso 14 - Artículo 18: 1B, 2B, 3B, 4A, 5B

Mapa de conceptos de los artículos 5 a 18

Artículo	Idea clave
Art. 5	Órganos administrativos: concepto, creación, créditos y prohibición de duplicidades.
Art. 6	Instrucciones y órdenes de servicio; publicación en ciertos casos; incumplimiento y validez de actos.
Art. 7	Garantías de independencia de la Administración consultiva.
Art. 8	Competencia: irrenunciabilidad, técnicas que no alteran titularidad y desconcentración.
Art. 9	Delegación de competencias: destinatarios, límites, publicidad, efectos, revocación y redelegación.
Art. 10	Avocación: supuestos, motivación, notificación y régimen de recurso.
Art. 11	Encomienda de gestión: actividades materiales/técnicas, ausencia de cesión de titularidad y formalización.
Art. 12	Delegación de firma: alcance, no alteración de competencia y constancia en los actos.
Art. 13	Suplencia: causas, designación, efectos y constancia en resoluciones.
Art. 14	Decisiones y conflictos sobre competencia.

Art. 15	Régimen general de órganos colegiados y publicidad.
Art. 16	Secretario: designación, funciones y suplencia.
Art. 17	Convocatorias y sesiones, medios electrónicos, quórum, orden del día, acuerdos y responsabilidad.
Art. 18	Actas, grabaciones, aprobación y conservación de documentos electrónicos.

Fuente

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE). Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566>

Consulta realizada para la elaboración de este material: 9 de septiembre de 2026. El texto consolidado consultado señala como última actualización publicada el 2 de agosto de 2024.

Nota: Este cuaderno es material de estudio y no sustituye la consulta del texto oficial ni constituye asesoramiento jurídico.